AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA –

AUTO N° **7195**

(07 SEP. 2023)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE ACTUACIONES SANCIONATORIAS AMBIENTALES ADSCRITA A LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993, en la Ley 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020 y de las asignadas en el artículo primero la Resolución 404 del 17 de febrero de 2022 y el artículo primero de la Resolución No. 00155 del 04 de enero de 2022:

CONSIDERANDO:

La Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad (art. 79), planificando *"el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución" además de "prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados"*.

La Carta Política señala como obligación del Estado y de las personas, el proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (art. 8 CN), los recursos culturales y naturalesdel país y velar por la conservación de un ambiente sano (art. 95. num. 8) y determina (Art. 58) que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica"*.

La Ley 1333 de 2009 *"por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones"*, determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: *"toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos*

administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- como una Unidad Administrativa Especial del orden nacional, con autonomía administrativay financiera, sin personería jurídica, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y le otorgó, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

I. Antecedentes (LAM3173)

1.1 A través de la Resolución No. 580 del 5 de mayo de 2005, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial– MAVDT otorgó Licencia Ambiental a la empresa WINCHESTER OIL AND GAS S.A. para el proyecto "Área de Perforación Exploratoria Yamú" localizado en jurisdicción de los municipios de Paz de Ariporo, Trinidad y Pore, en el departamento de Casanare.

1.2 Mediante la Resolución No. 1617 del 28 de octubre de 2005, el entonces MAVDT modificó el literal g) del artículo tercero y el numeral 1 del artículo quinto de la Resolución No. 580 del 5 mayo de 2005.

1.3 Por medio de Resolución No. 512 del 15 de marzo de 2006, el entonces MAVDT modificó la Resolución No. 580 del 5 mayo de 2005, en el sentido de aclarar las coordenadas del pozo Carupana y entre otros adicionó actividades.

1.4 A través de Resolución No. 874 del 23 de mayo de 2007, el entonces MAVDT modificó la Resolución No. 580 del 5 mayo de 2005, en su artículo segundo incluyendo el área de interés Yamú Norte y el área de reubicación del pozo Carupana-3, entre otras.

1.5 Con la Resolución No. 1198 del 9 de julio de 2007, el entonces MAVDT resolvió el recurso de reposición, mediante el cual modificó el artículo quinto de la Resolución No. 874 del 23 mayo de 2007.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

1.6 A través de Resolución No. 210 del 12 de febrero de 2008, el entonces MAVDT modificó la Resolución No. 580 del 5 mayo de 2005 y tomó otras disposiciones.

1.7 Mediante Resolución No. 1811 del 15 de octubre de 2008, el entonces MAVDT otorgó a la sociedad WINCHESTER OIL AND GAS S.A., Licencia Ambiental Global para el proyecto denominado "Explotación de Hidrocarburos en el Campo Carupana" (LAM4081).

1.8 Por medio de la Resolución No. 2296 del 12 de diciembre de 2008, el entonces MAVDT modificó la Resolución No. 580 del 5 mayo de 2005.

1.9 A través de Resolución No. 319 del 18 de febrero de 2009, el entonces MAVDT aclaró la Resolución No. 1811 del 15 de octubre de 2008 y tomó otras determinaciones (LAM4081).

1.10 Mediante la Resolución No. 1008 del 1 de junio de 2009, el entonces MAVDT resolvió recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 319 del 18 de febrero de 2009 y tomó otras determinaciones (LAM4081).

1.11 A través de Resolución No. 663 del 31 de marzo de 2010, el entonces MAVDT modificó la Resolución No. 580 del 5 de mayo de 2005, en el sentido de incluir dentro de la mencionada área el Área de Interés Mapuro, ubicada en jurisdicción del municipio de Pore, departamento de Casanare.

1.12 Por medio de Resolución No. 1515 del 5 de agosto de 2010, al entonces MAVDT modificó una Licencia Ambiental Global y tomó otras determinaciones (LAM4081).

1.13 A través de Resolución No. 210 del 9 de abril de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA modificó la Resolución No. 580 del 5 de mayo de 2005, en el sentido de pasarla a Licencia Ambiental Global para el Área de Explotación Yamú.

1.14 Por medio de Auto No. 3458 del 2 de noviembre del 2012, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental y realizó requerimientos al proyecto Área Exploratoria Yamú, acogiendo el Concepto Técnico No. 796 del 24 de mayo de 2012.

1.15 Mediante el Auto No. 2458 del 6 de agosto de 2013, esta Autoridad Nacional aceptó el cambio de razón social de la empresa WINCHESTER OIL AND GAS S.A, a la sociedad GEOPARK COLOMBIA PN S.A., SUCURSAL COLOMBIA, titular del área exploratoria Yamú, contenida en el expediente 3173.

1.16 Mediante Auto No. 2405 del 16 de junio de 2014, esta Autoridad Nacional aceptó el cambio de razón social por Absorción de GEOPARK COLOMBIA PN

S.A, SUCURSAL COLOMBIA a nombre de la empresa GEOPARK COLOMBIA S.A.S.

1.17 Mediante Resolución No. 596 del 11 de junio de 2014, la ANLA tomó medidas de ajuste vía seguimiento, adicionales a las establecidas en la Resolución No. 874 del 23 de mayo de 2007, modificatoria de la Resolución No. 580 del 5 de mayo de 2005.

1.18 A través de Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental, acogiendo las valoraciones consignadas en el Concepto Técnico No. 198 del 19 de enero de 2015.

1.19 Por medio de Auto No. 4892 del 8 de julio de 2019, la ANLA efectuó seguimiento y control ambiental, acogiendo las valoraciones del Concepto Técnico No. 7583 del 11 de diciembre de 2018.

1.20 Mediante la Resolución No. 1452 del 19 de 2019, la ANLA modificó la Resolución No. 580 del 5 de mayo de 2005 y adoptó otras determinaciones.

1.21 Por medio de la Resolución No. 1914 del 23 de septiembre de 2019, la ANLA autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones derivadas de licencias ambientales a favor de la sociedad PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED.

1.22 A través del Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 470 del 26 de noviembre de 2020, la ANLA realizó control y seguimiento ambiental, acogiendo las valoraciones consignadas en el Concepto Técnico No. 6459 del 20 de octubre de 2020.

1.23 Por medio de oficio con Radicado 2021085430- 1-000 del 3 de mayo de 2021, la sociedad PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED presentó Informe de Cumplimiento Ambiental –ICA 15, correspondiente al reporte del periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

1.24 Mediante Acta de Reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 869 del 2 de diciembre de 2022, la ANLA realizó control y seguimiento ambiental, acogiendo Concepto Técnico No. 7511 del 2 de diciembre de 2022.

II. Antecedentes sancionatorios (SAN0159-00-2023)

Como consecuencia de la visita técnica de control y seguimiento ambiental al proyecto Área de Explotación Yamú – Campo Carupana, efectuada los días 29, 30 y 31 de agosto de 2022, con el propósito de verificar el estado de cumplimiento de las medidas y obligaciones establecidas en el instrumento de manejo y control ambiental, el Grupo de Norte- Orinoquía de esta Autoridad remitió a la Oficina

Asesora Jurídica el Memorando No. 20234405056293 del 5 de julio de 2023, solicitando evaluar la viabilidad de iniciar un procedimiento administrativo ambiental de carácter sancionatorio, con fundamento en las evidencias consignadas en el Concepto Técnico No. 3145 del 5 de junio de 2023, por posibles incumplimientos de las obligaciones establecidas dentro del instrumento de manejo ambiental, así como a la normativa ambiental que regula la materia.

III. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación,preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

Dicha facultad le fue transferida del MADS, de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo tercero del Decreto 3573 de2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En el presente caso, a través de la Resolución No. 580 del 5 de mayo de 2005, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial– MAVDT otorgó Licencia Ambiental a la empresa WINCHESTER OIL AND GAS S.A. para el proyecto "Área de Perforación Exploratoria Yamú" localizada en jurisdicción de los municipios de Paz de Ariporo, Trinidad y Pore, en el departamento de Casanare; y a través de Resolución No. 210 del 9 de abril de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA modificó la Resolución No. 580 del 5 de mayo de 2005, en el sentido de pasarla a Licencia Ambiental Global para el Área de Explotación Yamú; por lo que, en virtud del numeral 7 del artículo 3 del Decreto Ley 3573 del 27 de septiembre de 2011 y el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, esta Autoridad es competente para iniciar, impulsar y llevar hasta su culminación el procedimiento ambiental sancionatorio de conformidad con la Ley 1333 de 2009.

Finalmente, en relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución No. 404 del 17 de febrero de 2022, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales, en su artículo primero las siguientes: *"3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, cuando las subdirecciones técnicas de la Entidad a través de sus coordinadores pongan en su conocimiento mediante concepto técnico una posible infracción ambiental. (…) 7. Elaborar los actos preparatorios que sirven de insumo para las decisiones de la ANLA que soportan el periodo probatorio, los que requiera la actuación procesal y los que fijen los criterios técnicos para la tasación de multas y/o demás sanciones procedentes, de*

acuerdo con lo establecido normatividad aplicable.", de conformidad con las funciones del Grupo Interno de Trabajo, los procedimientos y normatividad aplicable.

IV. Caso concreto:

Los hechos por los cuales se ordena el inicio de esta actuación sancionatoria contra la sociedad PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED, tienen origen en el seguimiento y control ambiental al proyecto Área de Explotación Yamú – Campo Carupana, producto del cual el Grupo de Norte- Orinoquía de esta Autoridad emitió el Concepto Técnico de Inicio de Procedimiento Sancionatorio Ambiental No. 3145 del 5 de junio de 2023, el cual sustenta la decisión que se adopta por el presente acto administrativo y se circunscribe a los siguientes hechos:

> *"(…)*
>
> *a. Incumplir las obligaciones establecidas en el numeral 1 del artículo quinto del Auto 3458 del 2 de noviembre de 2012, la cual fue reiterada mediante el artículo décimo primero del Auto 2323 del 16 de junio de 2015 y los literales a) y b) del numeral 13 del artículo primero del Auto 4892 del 8 de julio de 2019, relacionadas con presentar las actas de recibo de residuos sólidos (reciclables y no reciclables) que fueron entregados al relleno Macondo de Yopal – Casanare y el acta de recibo por parte de la empresa debidamente autorizada para el control y manejo de 215 gal de aceite, 47 kg en filtros de aceite, 32 kg de tierra contaminada y 1.071 kg en estopas.*
>
> *b. Incumplir las obligaciones establecidas en el numeral 3 del artículo quinto del Auto 3458 del 2 de noviembre de 2012, la cual fue reiterada mediante el artículo décimo primero del Auto 2323 del 16 de junio de 2015 y el numeral 14 del artículo primero del Auto 4892 del 8 de julio de 2019, relacionadas con presentar los resultados de monitoreos de la PTARD utilizada durante la etapa de perforación y pruebas del pozo Yamú 2 y Yamú Sur 1; reportadas en el ICA No. 4.*
>
> *c. Incumplir las obligaciones establecidas en el numeral 6 del artículo quinto del Auto 3458 del 2 de noviembre de 2012, la cual fue reiterada mediante el numeral 6 del artículo décimo primero del Auto 2323 del 16 de junio de 2015 y el numeral 48 del artículo primero del Auto 4892 del 8 de julio de 2019, relacionadas con presentar un informe documental y grafico que evidencien la construcción de las cunetas en el área donde se ubicaba el campamento en la locación Yamú y la construcción de la alcantarilla en predio del señor Tuay.*
>
> *(…)"*

4.1. Análisis de los hechos

A continuación, se procede hacer el análisis sobre los motivos de apertura de la investigación sancionatoria, respecto a los hechos anteriormente descritos, los cuales se reformulan de la siguiente manera:

4.1.1. Primer hecho:

- No haber presentado las actas de recibo de residuos sólidos (reciclables y no reciclables) que fueron entregados al relleno Macondo de Yopal – Casanare y el acta de recibo por parte de la empresa debidamente autorizada para el control y manejo de 215 gal de aceite, 47 kg en filtros de aceite, 32 kg de tierra contaminada y 1.071 kg en estopas, infringiendo lo establecido en las Fichas 7.2.5. Manejo de residuos sólidos y especiales y 8.1.5 Sistemas de manejo, tratamiento y disposición de residuos del Plan de Manejo Ambiental, el numeral 1 del artículo quinto del Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012, la cual fue reiterada mediante el artículo décimo primero del Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015 y los literales a) y b) del numeral 13 del artículo primero del Auto No. 4892 del 8 de julio de 2019.

En primer lugar, es necesario indicar que, a través de la Resolución No. 580 del 5 de mayo de 2005, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial– MAVDT otorgó Licencia Ambiental a la empresa WINCHESTER OIL AND GAS S.A. para el proyecto "Área de Perforación Exploratoria Yamú" localizada en jurisdicción de los municipios de Paz de Ariporo, Trinidad y Pore, en el departamento de Casanare.

Posteriormente, a través de Resolución No. 210 del 9 de abril de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA modificó la Resolución No. 580 del 5 de mayo de 2005, en el sentido de pasarla a Licencia Ambiental Global para el Área de Explotación Yamú.

En relación con el hecho objeto de análisis, las Fichas 7.2.5. Manejo de residuos sólidos y especiales y 8.1.5 Sistemas de manejo, tratamiento y disposición de residuos del Plan de Manejo Ambiental contemplaban las siguientes obligaciones:

Ficha 7.2.5. Manejo de residuos sólidos y especiales

"Estimar los volúmenes de producción de cortes de perforación, incluyendo un factor de expansión de 1.2. ***Almacenamiento y tratamiento de cortes****, se hará en piscinas impermeabilizadas con geomembrana tipo permaflex – 500 ó frac tank.*
Los cortes y lodos se manejarán conjuntamente en un sistema cerrado compuesto por tanques de lodos, bombas y equipos de control de sólidos.
Se programará un muestreo de cortes en perforación menor a los 5000 pies, y dos cuando se superen los 5000 y se dará cumplimiento a los requerimientos de la Norma 29B del Estado de Louisiana

Disposición de los cortes de perforación: *En caso de haberse determinado la ausencia de metales pesados, los cortes se mezclaran con suelo o cal en una proporción de 2 o 3 veces el total de los sólidos generados. Los cortes se pueden disponer finalmente como material orgánico para la revegetalización de las áreas intervenidas o enterrarlos. Si los resultados de laboratorio, reporten la presencia de metales pesados, los cortes se entregarán a empresas autorizadas en el manejo y disposición de residuos especiales.*

Manejo residuos industriales y especiales

Los residuos contaminados con derivados de hidrocarburos, se llevarán a un sitio de acopio temporal donde se hará la selección, clasificación y se almacenarán debidamente. El sitio de acopio deberá contar con cubierta y paredes (zinc, madera o malla eslabonada), y tendrá canecas de capacidad adecuada (como mínimo de 25 galones) para almacenamiento.
Los no reciclables y que deben ser objeto de tratamiento o disposición se separarán diferenciando entre residuos combustibles y no combustibles. De estos, se procurará efectuar la devolución a proveedores. Se tendrán tarros recolectores de colillas el retiro del área y reciclaje estará a cargo del contratista contratado para tal función.

Residuos aceitosos: *Entregarlos a las estaciones para incorporar junto con el crudo de producción. Entregarlos a estaciones que cuenten con autorización para su tratamiento o a empresas que cuentan con autorización para su manejo y disposición. Los residuos sólidos contaminados pueden ser entregados a la firma SERPET, que cuenta con los permisos requeridos.*

Residuos patógenos. *Se entregarán a empresas autorizadas*
Envases de pinturas y solventes. *Se almacenan y finalmente se devolverá al proveedor.*
Domésticos: *contarán con almacenamiento temporal, dicho acopio estará aislado de la intemperie, debe contar con suelo en cemento que evite que los residuos se mojen en la temporada de lluvias. Las lavazas y desperdicios de comida y vegetales se entregarán a los habitantes que la requieran para el cuidado de animales.*

Los reciclables se entregarán a los recicladores. Los no reciclables se entregarán a terceros autorizados ambientalmente para el manejo y disposición". Subrayado fuera del texto.

Ficha 8.1.5. Sistemas de manejo, tratamiento y disposición de residuos

"Llevar un registro de la tipología, cantidades y características de los residuos sólidos generados, así como de la disposición final realizada a los mismos; la interventoría deberá velar por el cumplimiento de esta acción y solicitar copia de los registros y soportes correspondientes. Realizar el seguimiento a las labores de seleccionen en la fuente de los diferentes tipos de residuos producidos y el cumplimiento de cada una de las medidas de manejo ambiental Llevar los formatos de recibo de residuos, los cuales serán entregados a la interventoría ambiental.

Industriales
Si los lodos de perforación se disponen en piscinas, se verificará que la geomembrana tipo PERMAFLEX – 500, no presente perforaciones, ni fisura que pueda facilitar la contaminación de los suelos y aguas superficiales. Realizar un (1) muestreo de cortes en perforación menor a los 5000 pies, y dos (2) para mayores. El muestreo de cortes tiene la finalidad de descartar una eventual presencia de metales pesados (plomo, cromo, cadmio, antimonio, bario, níquel, estaño, vanadio, zinc y mercurio), dando cumplimiento a los requerimientos de la Norma 29B del Estado de Louisiana.

Residuos químicos y patógenos
- Entregar a a empresas que cuenten con autorización para el manejo y disposición de este tipo de residuos
- Condicionará a las empresas de suministros, al retiro de los químicos, sus residuos y empaques". Subrayado fuera del texto.

Posteriormente, esta Autoridad efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto "Área de Perforación Exploratoria Yamú", cuyas evidencias quedaron consignadas

en el Concepto Técnico No. 796 del 24 de mayo de 2012, el cual fue acogido mediante el Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012.

En dicho seguimiento ambiental se determinó que, frente a la implementación de las medidas establecidas en la ficha 7.2.5, la sociedad no dio cumplimiento, teniendo en cuenta la siguiente consideración:

> *"El ICA 4 establece la generación tratamiento y disposición de 4440 bls de cortes de perforación los cuales fueron tratados con cal (…). En cuanto a los residuos se reporta que para el periodo evaluado se generaron un total de 3321 kg entre reciclables y no reciclables que fueron entregados al relleno sanitario de Macondo en el municipio de El Yopal de lo anterior se soporta con acta de recibo del mismo en un total de 1500 kg. Se cuentan con soportes de copias de actas de envió de 215 galones de aceite el 28 de abril, filtros de aceite 47 kg, tierra contaminada 32 kg, estopas 1071 kg el 21 de mayo de 2011 de lo cual no se cuenta con soportes (…)"*

Respecto a la ficha 8.1.5, en el referido concepto técnico se estableció que la Sociedad no había dado cumplimiento, teniendo en cuenta lo indicado en la ficha 7.2.5, tal como se relaciona a continuación:

> *"Ver observaciones en la FICHA 7.2.5. Manejo de residuos sólidos y especiales en donde no se da por cumplida las actividades aquí reportadas dado que corresponden al seguimiento de las actividades propuestas en la ficha antes mencionada"*

Conforme a lo anterior, mediante el numeral 1 del artículo quinto del Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012, esta Autoridad realizó los siguientes requerimientos:

> ***"ARTÍCULO QUINTO.*** *Requerir a la empresa para que en cumplimiento al PMA de la plataforma Yamú Norte y los actos administrativos que se nombran a continuación, presente en el próximo ICA la siguiente información:*
>
> *1. Suministrar las actas de recibo de residuos sólidos (reciclables y no reciclables) que fueron entregados al relleno Macondo de El Yopal en volumen igual o superior a 3321 kg reportados; así mismo el acta de recibo por parte de empresa debidamente autorizada para el control y manejo de 215 gal de aceite, 47 kg en filtros de aceite, 32 kg de tierra contaminada y 1071 kg en estopas lo anterior registrado como enviado el 28 de abril y el 21 de mayo de 2011 y los monitoreos que den cuenta del tratamiento final dado a los cortes de perforación luego de identificar que el pH y conductividad no cumplen con los definidos por la norma Louisiana.*
>
> *Así mismo allegar los soportes y actas de trasporte manejo y disposición final de la totalidad de los residuos especiales y peligrosos generado en el proyecto de acuerdo con lo establecido en el decreto 4741 de 2005 literal d artículo 17, el Numeral 4 Artículo Quinto de la Resolución 580 de mayo de 2005, Artículo 10 del Auto 1977 del 7 de julio de 2009, Numeral 3 del Artículo 3 del Auto 403 del 11 de febrero de 2011, y FICHA 7.2.3. Manejo de residuos líquidos (domésticos e industriales), FICHA 7.2.5. Manejo de residuos sólidos y especiales, FICHA 8.1.2 Sistemas de manejo, tratamiento y disposición de residuos, FICHA 8.1.5 Sistemas de manejo, tratamiento y disposición de residuos."*

Posteriormente, esta Autoridad efectuó seguimiento ambiental al proyecto, cuyas evidencias quedaron consignadas en el Concepto Técnico No. 198 del 19 de enero

de 2015, acogido mediante el Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015, donde se estableció que la Sociedad no dio cumplimiento al citado requerimiento, considerando lo siguiente:

> *"Revisada la información que reposa en el expediente 3173, la empresa Geopark no ha presentado la información relacionada con las actas de recibo de residuos sólidos (reciclables y no reciclables) que fueron entregados al relleno Macando de El Yopal, asi mismo los soportes y actas de trasporte manejo y disposición final de la totalidad de los residuos peligrosos generados en el proyecto. Conforme lo anterior, se reitera el cumplimiento de lo aqui requerido".*

Por lo anterior, mediante el artículo décimo primero del Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015, se reiteró el cumplimiento de la obligación en los siguientes términos:

> *"ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Reiterar el cumplimiento de lo establecido mediante los numerales 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 28 del artículo quinto del Auto 3458 del 2 de noviembre de 2012."*

Posteriormente, en el Concepto Técnico No. 7583 del 11 de diciembre de 2018, acogido por el Auto No. 4892 del 8 de julio de 2019, se estableció que la sociedad no había dado cumplimiento al numeral 1 del artículo quinto del Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012 y artículo décimo primero del Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015, indicando lo siguiente:

> *"Mediante comunicación con radicado No. 2015056313-1-000 del 26 de octubre de 2015, la sociedad GEOPARK COLOMBIA S.A.S da respuesta a este requerimiento indicando que una vez revisada la información que en su momento nos entregó Winchester Oil and Gas S.A., en la compra de los activos de Yamú - Carupana, no encontramos los soportes de las actas de recibo por parte de las empresas autorizadas para el control y manejo de residuos ni los resultados de los monitoreos efectuados a los cortes de perforación; por tanto no tenemos forma de presentar los soportes de lo reportado por la anterior operadora del Bloque, por lo cual no se da cumplimiento a este requerimiento en el presente periodo de seguimiento".*

Por lo anterior, mediante los literales a) y b) del numeral 13 del artículo primero del Auto No. 4892 del 8 de julio de 2019, se reiteró el cumplimiento de la obligación en los siguientes términos:

> ***"ARTÍCULO PRIMERO**. Reiterar a la sociedad GEOPARK COLOMBIA S.A.S, titular de la Licencia Ambiental del proyecto "Área de Explotación Yamú – Campo Carupana" localizado en los municipios de Paz de Ariporo, Pore y Trinidad – Departamento del Casanare, para que de forma inmediata acredite y presente ante esta Autoridad Nacional la siguiente información:*
>
> *13. Un informe documental donde se acredite:*
>
> *a. Las actas de recibo de residuos sólidos (reciclables y no reciclables) que fueron entregados al relleno Macando de Yopal – Casanare.*

b. El acta de recibo por parte de la empresa debidamente autorizada para el control y manejo de 215 gal de aceite, 47 kg en filtros de aceite, 32 kg de tierra contaminada y 1071 kg en estopas."

Posteriormente, en el Concepto Técnico No. 6459 del 28 de octubre de 2020, acogido por el Acta de reunión de control y seguimiento Ambiental 470 del 26 de noviembre de 2020, frente al cumplimiento del numeral 1 del artículo quinto del Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012, artículo décimo primero del Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015 y literales a) y b) del numeral 13 del artículo primero del Auto No. 4892 del 8 de julio de 2019, esta Autoridad consideró que la sociedad no había dado cumplimiento, teniendo en cuenta lo siguiente:

"El ESA 2020, verificó este requerimiento, identificando que se realizó para las actividades desarrolladas en la locación Yamú Norte durante el periodo comprendido entre julio de 2010 a julio de 2011, de acuerdo con lo expuesto en el concepto técnico 796 del 24 de mayo de 2012, el cual fue acogido por el Auto 3458 del 2 de noviembre de 2012, reiterado en el Artículo Décimo Primero del Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015 y el numeral 13 del Artículo Primero del Auto 4892 de 8 de julio de 2019.

En el ICA No. 14 del periodo enero – diciembre de 2019, la sociedad da respuesta al presente Auto, informando que este requerimiento se presentó ante esta Autoridad mediante el radicado 2015056313-1- 000 del 26 de octubre de 2015, en el cual se indica que "una vez revisada la información que en su momento nos entregó Winchester Oil and Gas S.A., en la compra de los activos de Yamú — Carupana, no encontramos los soportes de las actas de recibo por parte de las empresas autorizadas para el control y manejo de residuos ni los resultados de los monitoreos efectuados a los cortes de perforación; por tanto no tenemos forma de presentar los soportes de lo reportado por la anterior operadora del Bloque". Por lo anterior, se considera que no es posible verificar el cumplimiento de este requerimiento sobre el manejo de los residuos sólidos ordinarios y contaminados, recomendando al equipo jurídico verificar la pertinencia de la aplicación de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009 (…)".

Finalmente, en el Concepto Técnico No. 7511 del 2 de diciembre de 2022, acogido por el Acta de reunión de control y seguimiento Ambiental No. 869 del 2 de diciembre de 2022, se estableció el incumplimiento de las obligaciones establecidas en numeral 1 del artículo quinto del Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012, artículo décimo primero del Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015 y literales a) y b) del numeral 13 del artículo primero del Auto 4892 del 8 de julio de 2019, por las siguientes razones:

"Revisado el expediente LAM3173, se identificó que los presentes requerimientos se originaron en el Concepto Técnico 796 del 24 de mayo de 2012 (acogidos en el numeral 1 del artículo quinto del Auto 3458 del 2 de noviembre de 2012), producto de la revisión del ICA 4, mediante el cual se reportaron las actividades de perforación del pozo Yamú-2 entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2011. Al respecto, en el formato ICA-3a de los ICA 15 y 16, reportados en el periodo objeto de seguimiento, la Sociedad informó:

"(…) se allegan las actas de residuos generados y dispuestos durante el presente periodo de reporte. En la ruta Anexos/ Anexo 4. soportes de residuos sólidos. En la respuesta radicada ante la ANLA bajo número 2015056313-1-000 de octubre 26 de 2015 se dió respuesta a lo requerido por la autoridad".

Revisado el Anexo 4, se identificó que los soportes de manejo de residuos obedecen a los años 2020 y 2021, periodo objeto de seguimiento, por tanto, no dan respuesta a la presente obligación. En relación con el radicado 2015056313-1-000 de octubre 26 de 2015, se identificó que la Sociedad expresó:

"Una vez revisada la información que en su momento nos entregó Winchester Oil and Gas S.A., en la compra de los activos de Yamú — Carupana, no encontramos los soportes de las actas de recibo por parte de las empresas autorizadas para el control y manejo de residuos ni los resultados de los monitoreos efectuados a los cortes de perforación; por tanto no tenemos forma de presentar los soportes de lo reportado parla anterior operadora del Bloque".

Bajo lo anterior, se considera que la presente obligación se enmarca dentro de la hipótesis "Obligaciones de imposible cumplimiento", toda vez que no cuenta con los respectivos soportes. En tal sentido, se recomienda al equipo jurídico evaluar la pertinencia de declarar concluida esta obligación en el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico. No obstante, esta Autoridad Ambiental verificará la pertinencia de iniciar las actuaciones administrativas a que haya lugar".

En tal sentido, se advierte que, el titular del proyecto no atendió los requerimientos de la Autoridad Ambiental respecto a la presentación de actas de recibo de residuos sólidos (reciclables y no reciclables) que fueron entregados al relleno Macondo de Yopal – Casanare y acta de recibo por parte de la empresa debidamente autorizada para el control y manejo de 215 gal de aceite, 47 kg en filtros de aceite, 32 kg de tierra contaminada y 1.071 kg en estopas. Situación que le impidió a la Autoridad Ambiental tener certeza de que el titular del proyecto dio un adecuado manejo hasta su disposición final, de los residuos sólidos y peligrosos generados por la operación del proyecto en el periodo enero a julio de 2011.

Al respecto, el Concepto Técnico No. 3145 del 5 de junio de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) describe las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho objeto de análisis, en los siguientes términos:

*"**Condición de modo:***

La sociedad PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED., titular del proyecto Área de Explotación Yamú – Campo Carupana, no presentó los soportes correspondientes a la implementación de las Fichas 7.2.5. Manejo de residuos sólidos y especiales y 8.1.5 Sistemas de manejo, tratamiento y disposición de residuos del Plan de manejo ambiental para el área de interés Yamú Norte y de reubicación del pozo Carupana 3, para el periodo reportado en el Informe de Cumplimiento Ambiental - ICA No. 4, el cual abarca las actividades desarrolladas para la perforación del Pozo Yamú-2 entre el 1 de enero y 31 de julio de 2011, impidiendo a la Autoridad Ambiental, verificar si se realizó la adecuada disposición de residuos sólidos y especiales en el área del proyecto.

Condición de tiempo:

El inicio del incumplimiento se generó producto de la revisión del ICA No. 4 (comunicación con radicado 4120-E1-138428 del 2 de noviembre de 2011), mediante el cual la Sociedad reportó las actividades y medidas implementadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de julio de 2011, entre ellas, debió presentar los soportes del manejo de residuos sólidos.

Condición de Lugar:

Área de interés Yamú Norte y -Campo Carupana localizado en el departamento de Casanare, en los municipios de Paz de Ariporo (veredas Canalete y El Boral), Pore (veredas San Rafael, Curimia, Cafifies y Retiro) y Trinidad (veredas San Pedro de Guachiría y Guamal).

Ahora bien, atendiendo a que por medio de la Resolución No. 1914 del 23 de septiembre de 2019, la ANLA autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones derivadas de la licencia ambiental a favor de la sociedad PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED, estableciendo en su artículo segundo lo siguiente:

*"**ARTÍCULO SEGUNDO.** A partir de la ejecutoria de la presente Resolución, tener como beneficiaria de las Licencias Ambientales otorgadas mediante la Resolución 580 del 5 de mayo de 2005, para el proyecto Área de Perforación Exploratoria Yamú, y la Resolución 1811 del 15 de octubre de 2008, para el proyecto Explotación de Hidrocarburos en el Campo Carupana, localizados en jurisdicción de los municipios de Paz de Ariporo, Pore y Trinidad, del departamento de Casanare, a la sociedad PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED, con NIT. 860.521.658-1, que asume como cesionaria de todos los derechos y obligaciones derivados de las mismas.*

***PARÁGRAFO PRIMERO.** Advertir a las sociedades GEOPARK COLOMBIA S.A.S, y PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED, que en caso de iniciarse procedimiento administrativo sancionatorio, esta Autoridad podrá vincular a todas las partes que considere presuntos infractores de la normativa ambiental, las cuales tendrán la carga de desvirtuar los hechos que se les atribuyen, en el marco de lo previsto en la Ley 1333 de 2009 o normas que la sustituyan, modifiquen o deroguen.* (Subraya fuera del texto)

En virtud de lo anterior, este Despacho evidencia que la sociedad GEOPARK COLOMBIA S.A.S. podría resultar afectada por las decisiones que se adopten en el marco de la presente investigación administrativa ambiental, como presunta responsable por los hechos acaecidos con anterioridad a la cesión de derechos y obligaciones a favor de PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED.

Así las cosas y en virtud de lo establecido en el parágrafo primero del artículo segundo de la Resolución No. 1914 del 23 de septiembre de 2019, se vinculará a las sociedades GEOPARK COLOMBIA S.A.S. y PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED, en el marco de la presente investigación, quienes podrán ejercer plenamente las garantías constitucionales inherentes al derecho fundamental al debido proceso, de acuerdo con el procedimiento reglado en la Ley 1333 de 2009.

Teniendo en cuenta las evidencias consignadas en el Concepto Técnico No. 3145 del 5 de junio de 2023, es posible señalar que presuntamente, las sociedades GEOPARK COLOMBIA S.A.S. y PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED. no habrían presentado las actas de recibo de residuos sólidos (reciclables y no reciclables) que fueron entregados al relleno Macondo de Yopal – Casanare y el acta de recibo por parte de la empresa debidamente autorizada para el control y

manejo de 215 gal de aceite, 47 kg en filtros de aceite, 32 kg de tierra contaminada y 1.071 kg en estopas, infringiendo lo establecido en las Fichas 7.2.5. Manejo de residuos sólidos y especiales y 8.1.5 Sistemas de manejo, tratamiento y disposición de residuos del Plan de Manejo Ambiental, el numeral 1 del artículo quinto del Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012, la cual fue reiterada mediante el artículo décimo primero del Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015 y los literales a) y b) del numeral 13 del artículo primero del Auto No. 4892 del 8 de julio de 2019.

Por lo tanto, se advierte la existencia de un proceder presuntamente irregular que da lugar a iniciar la investigación a fin de determinar si el hecho referenciado en el concepto técnico enunciado y todos aquellos que le sean conexos, constituyen infracciones ambientales en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

4.1.2. Segundo hecho:

- Por no presentar los resultados de monitoreos de la PTARD utilizada durante la etapa de perforación y pruebas del pozo Yamú 2 y Yamú Sur 1, reportadas en el ICA No. 4, incurriendo con ello en una presunta infracción de la Ficha 8.1.1 Monitoreo de aguas residuales y corrientes receptoras del Plan de Manejo Ambiental, el numeral 3 del artículo quinto del Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012, la cual fue reiterada mediante el artículo décimo primero del Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015 y el numeral 14 del artículo primero del Auto No. 4892 del 8 de julio de 2019.

En primer lugar, es necesario indicar que, a través de la Resolución No. 580 del 5 de mayo de 2005, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial– MAVDT otorgó Licencia Ambiental a la empresa WINCHESTER OIL AND GAS S.A. para el proyecto "Área de Perforación Exploratoria Yamú" localizada en jurisdicción de los municipios de Paz de Ariporo, Trinidad y Pore, en el departamento de Casanare.

Posteriormente, a través de Resolución No. 210 del 9 de abril de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA modificó la Resolución No. 580 del 5 de mayo de 2005, en el sentido de pasarla a Licencia Ambiental Global para el Área de Explotación Yamú.

En relación con el hecho objeto de análisis, la Ficha 8.1.1 Monitoreo de aguas residuales y corrientes receptoras del Plan de Manejo Ambiental contemplaba las siguientes obligaciones:

> ***"Ficha 8.1.1. Monitoreo de aguas residuales y corrientes receptoras***
>
> *"**Seguimiento a cuerpos de agua:** La toma de muestras deberá seguir la Norma Técnica Colombiana ICONTEC NTC-ISO 5667-3.*

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

Para cada punto de muestreo se debe registrar las condiciones climáticas imperantes, presencia de materiales extraños en las corrientes (natas, espumas, etc.), usos del cuerpo de agua (lavado de ropa, abrevaderos, etc.) y del suelo, así como de las características del material del lecho. Conservar lacadena de custodia de las muestras, tomando una contramuestra, para seguir la misma metodología de recolección, preservación y transporte.

Análisis de las Muestras: *Para cada uno de los parámetros, se deben seguir los métodos establecidos en el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (l9th edition 1995 y los de la Legislación Ambiental Nacional vigente (Decreto 1594/84)*

Análisis de Resultados: *Comparación con la Normatividad Existente*

Seguimiento a las Aguas residuales domésticas e industriales: *realizar mensualmente un análisis de eficiencia y calidad físico-química de las aguas de la PTARD (afluente-efluente), con parámetros del artículo 72 Decreto 1594 de 1984; adicionalmente en el efluente se deben analizar coliformes totales, fecales y oxígeno disuelto.*

Aguas residuales industriales. *Previamente a la aspersión o vertimiento de aguas residuales industriales tratadas, deberá medirse en el efluente del sistema de tratamiento los parámetros establecidos en los artículos 40 y 72 del Decreto 1594 de 1984, incluyendo caudales y los parámetros de interés sanitario asociados al proyecto En el caso de haber pruebas cortas y extensas, se deberá realizar un monitoreo anual físico-químico e hidrobiológico de la corriente superficial más cercana. Se deberá realizar el muestreo en el río Guachiría, en los dos sitios donde se propone la captación de agua, en la Coordenadas N:1.117.068 y E: 922.935 para el área Yamú Norte a la altura del caserío El Boral y en las coordenadas N:1.108.644 y E:928.036 para el área de Reubicación del Pozo Carupana-3".* Subrayado fuera del texto.

Posteriormente, esta Autoridad efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto "Área de Perforación Exploratoria Yamú", cuyas evidencias quedaron consignadas en el Concepto Técnico No. 796 del 24 de mayo de 2012, el cual fue acogido mediante el Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012. En dicho seguimiento ambiental se determinó que, frente a la implementación de las medidas establecidas en la Ficha 8.1.1 Monitoreo de aguas residuales y corrientes receptoras del Plan de Manejo Ambiental, la sociedad no dio cumplimiento, teniendo en cuenta la siguiente consideración:

"La empresa en el anexo 3.3 del ICA 4 presenta el análisis del monitoreo de agua tomados el 10 de julio de 2011 y el registro de los tomados el 16 de mayo de 2011. (…) Dadas las características del proyecto, el ICA reporta el desarrollo de monitoreos de aguas industriales realizados el 31 de julio y el 7 de agosto de 2011 no se presenta el monitoreo de aguas domésticas teniendo en cuenta que las resultantes de la PTARD son mezcladas con las industriales. La evaluación de esta información se presenta en el numeral 3.3 del presente Concepto Técnico. Teniendo en cuenta lo establecido en la Ficha FICHA 7.2.3. Manejo de residuos líquidos (domésticos e industriales) no se da por cumplida las actividades de esta ficha, dado que esta hace el seguimiento a las establecidas en la ficha antes mencionada y a que los monitoreos de la PTAD no han sido allegados, como se indicó en las observaciones correspondientes. (…)"

Conforme a lo anterior, mediante el numeral 3 del artículo quinto del Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012, esta Autoridad realizó los siguientes requerimientos:

> ***"ARTÍCULO QUINTO.*** *Requerir a la empresa para que en cumplimiento al PMA de la plataforma Yamú Norte y los actos administrativos que se nombran a continuación, presente en el próximo ICA la siguiente información:*
>
> *3. Los resultados de monitores de la PTARD utilizada durante la perforación y pruebas del pozo Yamú 2 y Yamú Sur 1, actividades reportadas en el ICA 4. Suministrar los resultados de monitoreo físico-químicos e hidrobiológicos del caño Morroca con todos sus parámetros, luego de la contingencia del 5 de agosto de 2011. Incluir a los mismos la realización de un muestreo de sedimentos realizando igualmente la totalidad de parámetros contemplados para las aguas; lo anterior para puntos localizados antes y después del evento contingente. Hacer seguimiento y monitoreo de aguas y sedimentos hasta tanto los resultados de los monitoreos evidencien la recuperación total de la zona, en cumplimiento al Artículo 17 de la Resolución 580 de mayo de 2005, y la FICHA 8.1.1 Monitoreo de aguas residuales y corrientes receptoras."*

Posteriormente, esta Autoridad efectuó seguimiento ambiental al proyecto, cuyas evidencias quedaron consignadas en el Concepto Técnico No. 198 del 19 de enero de 2015, acogido mediante el Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015, donde se estableció que la Sociedad no dio cumplimiento al citado requerimiento, considerando lo siguiente:

> *"A través del anexo 10 del ICA 6 del Campo Yamu, la empresa relaciona los monitoreos, resultados e informes de monitoreos, a la entrada y salida de la PTARD así como aguas arriba y aguas abajo del caño Morroca. Dentro de los parámetros fisicoquímicos analizados en la zona de préstamo, éstos se encuentran dentro de los parámetros admisibles conforme la legislación ambiental vigente. Revisados los resultados de los monitoreos fisicoquimicos realizados el 01 de febrero de 2012 a la entrada y salida de la PTARD, no se cumple con la eficiencia en remoción de los parámetros de DBO5 y Grasas y Aceites donde se obtuvieron eficiencias de 43,5% y 41,3% respectivamente (…)".*

Por lo anterior, mediante el artículo décimo primero del Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015, se reiteró el cumplimiento de la obligación en los siguientes términos:

> *"ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Reiterar el cumplimiento de lo establecido mediante los numerales 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 28 del artículo quinto del Auto 3458 del 2 de noviembre de 2012."*

Posteriormente, en el Concepto Técnico No. 7583 del 11 de diciembre de 2018, acogido por el Auto No. 4892 del 8 de julio de 2019, se estableció que la sociedad no había dado cumplimiento al numeral 3 del artículo quinto del Auto 3458 del 2 de noviembre de 2012 y artículo décimo primero del Auto 2323 del 16 de junio de 2015, indicando lo siguiente:

> *"Mediante comunicación con radicado No. 2015056313-1-000 del 26 de octubre de 2015, la sociedad GEOPARK COLOMBIA S.A.S da respuesta a este requerimiento indicando que los soportes de los resultados no reposan en la base de datos de GeoPark, se cuenta con los*

soportes de los monitoreos realizados en el segundo período del año 2.011 reportados en el ICANº 5, del cual reposa copia en el expediente de la ANLA, los cuales remite nuevamente en dicha comunicación. En cuanto a los monitoreos físico químicos e hidrobiológicos del caño Morroca, indica que los soportes fueron allegados a esa Autoridad en el ICA Nº 5 con radicado 412.0-El- 42.002.el 03 de agosto de 2.012. Nuevamente envía los soportes adjuntos a esta comunicación. De acuerdo con lo anterior, no se da cumplimiento a este requerimiento en el presente periodo de seguimiento"

Por lo anterior, mediante el numeral 14 del artículo primero del Auto No. 4892 del 8 de julio de 2019, se reiteró el cumplimiento de la obligación en los siguientes términos:

***"ARTÍCULO PRIMERO**. Reiterar a la sociedad GEOPARK COLOMBIA S.A.S, titular de la Licencia Ambiental del proyecto "Área de Explotación Yamú – Campo Carupana" localizado en los municipios de Paz de Ariporo, Pore y Trinidad – Departamento del Casanare, para que de forma inmediata acredite y presente ante esta Autoridad Nacional la siguiente información:*

14. Los resultados de monitoreos de la PTARD utilizada durante la etapa de perforación y pruebas del pozo Yamú 2, Yamú Sur 1; reportadas en el informe de Cumplimiento Ambiental ICA- 4, en cumplimiento de la ficha 8.1.1 Monitoreo de aguas residuales y corrientes receptoras, numeral 3 del artículo quinto del Auto 3458 del 2 de noviembre de 2012, artículo 17 de la Resolución 580 de mayo de 2005 y artículo décimo primero del Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015."

Posteriormente, en el Concepto Técnico No. 6459 del 28 de octubre de 2020, acogido por el Acta de reunión de control y seguimiento Ambiental 470 del 26 de noviembre de 2020, esta Autoridad consideró que la sociedad no había dado cumplimiento al numeral 3 del artículo quinto del Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012 y numeral 14 del artículo primero del Auto No. 4892 del 8 de julio de 2019, teniendo en cuenta lo siguiente:

"Este requerimiento se realizó para las actividades desarrolladas en la locación Yamú Norte durante el periodo comprendido entre enero a julio de 2011, de acuerdo con lo expuesto en el concepto 796 de 24 de mayo de 2012, el cual fue acogido con el Auto 3458 del 2 de noviembre de 2012, reiterado en el Artículo Décimo Primero del Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015 y el numeral 14 del Artículo Primero del Auto 4892 de 8 de julio de 2019.

En el ICA No. 14 del periodo enero – diciembre de 2019, la sociedad informa que la respuesta a este requerimiento se presentó ante esta Autoridad mediante el radicado 2015056313-1-000 del 26 de octubre de 2015, en el cual se indica que "respecto a los monitoreos de la PTARD, informamos que los soportes de los resultados no reposan en la base de datos de GeoPark". Por lo anterior, se considera que no es posible verificar el cumplimiento de este requerimiento, recomendando al equipo jurídico verificar la pertinencia de la aplicación de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009"

Finalmente, en el Concepto Técnico No. 7511 del 2 de diciembre de 2022, acogido por el Acta de reunión de control y seguimiento Ambiental No. 869 del 2 de diciembre de 2022, se estableció el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 3 del artículo quinto del Auto 3458 del 2 de noviembre de 2012, artículo

décimo primero del Auto 2323 del 16 de junio de 2015 y numeral 14 del artículo primero del Auto 4892 del 8 de julio de 2019, por las siguientes razones:

> *"En el formato ICA-3a de los ICA 15 y 16, reportados en el periodo objeto de seguimiento, la Sociedad indicó que la respuesta la presente obligación fue radicada bajo número 2015056313-1-000 de octubre 26 de 2015.*
>
> *Revisado el radicado 2015056313-1-000 de octubre 26 de 2015, se identificó que la Sociedad expresó lo siguiente "Respecto a los monitoreos de la PTARD, informamos que los soportes de los resultados no reposan en la base de datos de GeoPark, se cuenta con los soportes de los monítoreos realizados en el segundo período del año 2011 reportados en el ICA N° 5".*
>
> *Bajo lo anterior, se considera que la presente obligación se enmarca dentro de la hipótesis "Obligaciones de imposible cumplimiento", toda vez que no cuenta con los respectivos soportes. En tal sentido, se recomienda al equipo jurídico evaluar la pertinencia de declarar concluida esta obligación en el acto administrativo que acoja el presente concepto técnico. No obstante, esta Autoridad Ambiental verificará la pertinencia de iniciar las actuaciones administrativas a que haya lugar".*

En tal sentido, se advierte que, el titular del proyecto no atendió los requerimientos de la Autoridad Ambiental respecto a la presentación de los resultados de monitoreos de la PTARD utilizada durante la etapa de perforación y pruebas de los pozos Yamú 2 y Yamú Sur 1, no pudiéndose evidenciar el cumplimiento de la ficha de manejo Ficha 8.1.1. Monitoreo de aguas residuales y corrientes receptoras para el periodo del ICA No. 4, respecto al manejo adecuado de las aguas residuales domésticas por la operación del proyecto en el periodo enero a julio de 2011.

Al respecto, el Concepto Técnico No. 3145 del 5 de junio de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) describe las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho objeto de análisis, en los siguientes términos:

> *"**Condición de modo:***
>
> *La sociedad PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED., titular del proyecto Área de Explotación Yamú – Campo Carupana, no presentó los soportes correspondientes a la implementación de la Ficha 8.1.1 Monitoreo de aguas residuales y corrientes receptoras del Plan de Manejo Ambiental para el área de interés Yamú Norte y de reubicación del pozo Carupana 3, para el periodo reportado en el ICA No. 4, el cual abarca las actividades desarrolladas entre el 1 de enero y 31 de julio de 2011, impidiendo a la Autoridad Ambiental, verificar si se realizó el adecuado manejo de aguas residuales domésticas en el área del proyecto.*
>
> ***Condición de tiempo:***
>
> *El inicio del incumplimiento se generó producto de la revisión del ICA No. 4 (comunicación con radicado 4120-E1-138428 del 2 de noviembre de 2011), mediante el cual la Sociedad reportó las actividades y medidas implementadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de julio de 2011, entre ellas, debió presentar los soportes del manejo de aguas residuales.*
>
> ***Condición de Lugar:***

Área de interés Yamú Norte y -Campo Carupana localizado en el departamento de Casanare, en los municipios de Paz de Ariporo (veredas Canalete y El Boral), Pore (veredas San Rafael, Curimia, Cafifies y Retiro) y Trinidad (veredas San Pedro de Guachiría y Guamal)."

Ahora bien, atendiendo a que por medio de la Resolución No. 1914 del 23 de septiembre de 2019, la ANLA autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones derivadas de la licencia ambiental a favor de la sociedad PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED, estableciendo en su artículo segundo lo siguiente:

*"**ARTÍCULO SEGUNDO.** A partir de la ejecutoria de la presente Resolución, tener como beneficiaria de las Licencias Ambientales otorgadas mediante la Resolución 580 del 5 de mayo de 2005, para el proyecto Área de Perforación Exploratoria Yamú, y la Resolución 1811 del 15 de octubre de 2008, para el proyecto Explotación de Hidrocarburos en el Campo Carupana, localizados en juris dicción de los municipios de Paz de Ariporo, Pore y Trinidad, del departamento de Casanare, a la sociedad PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED, con NIT. 860.521.658-1, que asume como cesionaria de todos los derechos y obligaciones derivados de las mismas.*

***PARÁGRAFO PRIMERO.** Advertir a las sociedades GEOPARK COLOMBIA S.A.S, y PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED, que en caso de iniciarse procedimiento administrativo sancionatorio, esta Autoridad podrá vincular a todas las partes que considere presuntos infractores de la normativa ambiental, las cuales tendrán la carga de desvirtuar los hechos que se les atribuyen, en el marco de lo previsto en la Ley 1333 de 2009 o normas que la sustituyan, modifiquen o deroguen.* (Subraya fuera del texto)

En virtud de lo anterior, este Despacho evidencia que la sociedad GEOPARK COLOMBIA S.A.S. podría resultar afectada por las decisiones que se adopten en el marco de la presente investigación administrativa ambiental, como presunta responsable por los hechos acaecidos con anterioridad a la cesión de derechos y obligaciones a favor de PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED.

Así las cosas y en virtud de lo establecido en el parágrafo primero del artículo segundo de la Resolución No. 1914 del 23 de septiembre de 2019, se vinculará a las dos sociedades en el marco de la presente investigación, quienes podrán ejercer plenamente las garantías constitucionales inherentes al derecho fundamental al debido proceso, de acuerdo con el procedimiento reglado en la Ley 1333 de 2009.

Teniendo en cuenta las evidencias consignadas en el Concepto Técnico No. 3145 del 5 de junio de 2023, es posible señalar que presuntamente las sociedades GEOPARK COLOMBIA S.A.S. y PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED no habrían presentado los resultados de monitoreos de la PTARD utilizada durante la etapa de perforación y pruebas del pozo Yamú 2 y Yamú Sur 1, reportadas en el ICA No. 4, incurriendo con ello en una presunta infracción de la Ficha 8.1.1 Monitoreo de aguas residuales y corrientes receptoras del Plan de Manejo Ambiental, el numeral 3 del artículo quinto del Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012, la cual fue reiterada mediante el artículo décimo primero del Auto No. 2323

del 16 de junio de 2015 y el numeral 14 del artículo primero del Auto No. 4892 del 8 de julio de 2019.

Por lo tanto, se advierte la existencia de un proceder presuntamente irregular que da lugar a iniciar la investigación a fin de determinar si el hecho referenciado en el concepto técnico enunciado y todos aquellos que le sean conexos, constituyen infracciones ambientales en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

4.1.3. Tercer hecho:

- Por no presentar un informe documental y gráfico que evidencie la construcción de las cunetas en el área donde se ubicaba el campamento en la locación Yamú y la construcción de la alcantarilla en predio del señor Tuay, incurriendo con ello en una presunta infracción de la Ficha 8.1.4 Suelo – obras civiles del Plan de Manejo Ambiental, el numeral 6 del artículo quinto del Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012, la cual fue reiterada mediante el artículo décimo primero del Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015 y el numeral 48 del artículo primero del Auto No. 4892 del 8 de julio de 2019.

En primer lugar, es necesario indicar que, a través de la Resolución No. 580 del 5 de mayo de 2005, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial– MAVDT otorgó Licencia Ambiental a la empresa WINCHESTER OIL AND GAS S.A. para el proyecto "Área de Perforación Exploratoria Yamú" localizada en jurisdicción de los municipios de Paz de Ariporo, Trinidad y Pore, en el departamento de Casanare.

Posteriormente, a través de Resolución No. 210 del 9 de abril de 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA modificó la Resolución No. 580 del 5 de mayo de 2005, en el sentido de pasarla a Licencia Ambiental Global para el Área de Explotación Yamú.

En relación con el hecho objeto de análisis, la Ficha 8.1.4 Suelo – obras civiles del Plan de Manejo Ambiental contemplaba las siguientes obligaciones:

> ***"Ficha 8.1.4 Suelo – obras civiles***
>
> *"Entre las acciones de seguimiento y monitoreo están:*
>
> *<u>Realizar diagnósticos sobre el estado y funcionamiento de las obras de protección y control, verificando su normal funcionamiento resultado y desempeño.</u> Detectar procesos de inestabilidad que pudieran desencadenar fenómenos de remoción en masa. Supervisión y seguimiento, por parte del contratista y el interventor ambiental, a las obras de control y mitigación construidas para el manejo de áreas intervenidas, inestables y/o revegetalizadas, que debido a factores como las aguas lluvias u otros puedan promover procesos erosivos".* Subrayado fuera del texto.

Posteriormente, esta Autoridad efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto "Área de Perforación Exploratoria Yamú", cuyas evidencias quedaron consignadas en el Concepto Técnico No. 796 del 24 de mayo de 2012, el cual fue acogido mediante el Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012. En dicho seguimiento ambiental se determinó que, frente a la implementación de las medidas establecidas en la Ficha 8.1.4 Suelo – obras civiles del Plan de Manejo Ambiental, la sociedad no dio cumplimiento, teniendo en cuenta la siguiente consideración:

> *"Si bien la plataforma cuenta con las estructuras necesarias para el control y buen manejo de las operaciones que se realizan dentro de la locación, es necesario que la empresa realice mantenimiento de las zonas de almacenamiento de químicos proporcionando a dichas áreas de casetas o de sistemas que eviten la entrada de aguas lluvias a su interior. Así mismo se requiere que la empresa construya las obras de paso que le permitan al señor Gilberto Tuay acceder de forma fácil a sus predios y en esta medida se requiere además la construcción del tramo de vía que se interrumpió con la construcción de la locación".*

Conforme a lo anterior, mediante el numeral 6 del artículo quinto del Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012, esta Autoridad realizó los siguientes requerimientos:

> ***"ARTÍCULO QUINTO.*** *Requerir a la empresa para que en cumplimiento al PMA de la plataforma Yamú Norte y los actos administrativos que se nombran a continuación, presente en el próximo ICA la siguiente información:*
>
> *6. Informe de las obras de impermeabilización de tipo permanentes de la zona de almacenamiento de química y/o combustibles, construir casetas o proveer de carpas que impidan el contacto directo de estas zonas con lo almacenado; así como completar las cunetas perimetrales del área de campamento evitando el paso de aguas o de eventos contingentes de forma directa la caño Morroca. Así mismo se requiere la construcción de la obra que facilite el libre tránsito desde la vía al predio del señor Gilberto Tuay y el tramo de vía de forma anexa a la plataforma Yamú Norte de tal forma que le permita a la comunidad comunicar las dos secciones de la vía que quedaron separadas luego de la construcción de la plataforma. Para esta actividad la empresa debe solicitar a las autoridades competentes los permisos que se requieran, en cumplimiento de la FICHA 7.2.4 Manejo de escorrentía y FICHA 8.1.4 Suelo – obras civiles.*

Posteriormente, esta Autoridad efectuó seguimiento ambiental al proyecto, cuyas evidencias quedaron consignadas en el Concepto Técnico No. 198 del 19 de enero de 2015, acogido mediante el Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015, donde se estableció que la Sociedad no dio cumplimiento al citado requerimiento, considerando lo siguiente:

> *"Revisada la información que reposa en el expediente 3173, la empresa Geopark no ha presentado la información aquí solicitada, por tal motivo se reitera su cumplimiento".*

Por lo anterior, mediante el artículo décimo primero del Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015, se reiteró el cumplimiento de la obligación en los siguientes términos:

"ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Reiterar el cumplimiento de lo establecido mediante los numerales 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 28 del artículo quinto del Auto 3458 del 2 de noviembre de 2012."

Posteriormente, en el Concepto Técnico No. 7583 del 11 de diciembre de 2018, acogido por el Auto No. 4892 del 8 de julio de 2019, se estableció que la sociedad no había dado cumplimiento al numeral 6 del artículo quinto del Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012 y artículo décimo primero del Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015, indicando lo siguiente:

"Mediante comunicación con radicado No. 2015057524-1-000 del 30 de octubre de 2015, la sociedad GEOPARK COLOMBIA S.A.S da respuesta a este requerimiento indicando que al respecto de las actividades de mantenimiento de zonas de almacenamiento de químicos y el completamiento de cunetas perimetrales, se ejecutarán una vez se reactive la operación del Bloque Yamú, para evitar el paso de agua o de eventos contingentes hacia el caño La Morroca. En cuanto a la construcción de la vía al predio del señor Gilberto Tuay, informamos que la obra se ejecutó, quedando únicamente pendiente la construcción de una alcantarilla que el propietario del predio vecino al del señor Tuay no permite construir. Por tanto, una vez reiniciemos la operación del Bloque, retomaremos las concertaciones con los propietarios para finalizar las actividades pendientes. En la visita de seguimiento ambiental realizada del 5 al 7 de septiembre de 2018, se verificó que las obras relacionadas con la construcción de las cunetas en el área donde se ubicaba el campamento y la construcción de la alcantarilla en predio del señor Tuay aun no han sido ejecutada, por lo cual no se da cumplimiento a este requerimiento en el presente periodo de seguimiento"

Por lo anterior, mediante el numeral 48 del artículo primero del Auto No. 4892 del 8 de julio de 2019, se reiteró el cumplimiento de la obligación en los siguientes términos:

***"ARTÍCULO PRIMERO**. Reiterar a la sociedad GEOPARK COLOMBIA S.A.S, titular de la Licencia Ambiental del proyecto "Área de Explotación Yamú – Campo Carupana" localizado en los municipios de Paz de Ariporo, Pore y Trinidad – Departamento del Casanare, para que de forma inmediata acredite y presente ante esta Autoridad Nacional la siguiente información:*

48. Un informe documental y grafico que evidencien la construcción de las cunetas en el área donde se ubicaba el campamento en la locación Yamú y la construcción de la alcantarilla en predio del señor Tuay, en cumplimiento de numeral 6 del artículo quinto del Auto 3458 del 2 de noviembre de 2012 y numeral 6 del artículo décimo primero del Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015."gt

Posteriormente, en el Concepto Técnico No. 6459 del 28 de octubre de 2020, acogido por el Acta de reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 470 del 26 de noviembre de 2020, esta Autoridad consideró que la sociedad no había dado cumplimiento al numeral 6 del artículo quinto del Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012 y numeral 48 del artículo primero del Auto No. 4892 del 8 de julio de 2019, teniendo en cuenta lo siguiente:

"En el ICA No. 14 del periodo enero – diciembre de 2019, la sociedad informa que una vez se cuente con los soportes que den cumplimiento a este requerimiento, serán allegados a la Autoridad Ambiental, por lo tanto, se considera que la sociedad no cumple con lo solicitado

en este numeral, teniendo en cuenta que la información solicitada es de hace 7 años, se recomienda al equipo jurídico verificar la pertinencia de la aplicación de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009"

Finalmente, en el Concepto Técnico No. 7511 del 2 de diciembre de 2022, acogido por el Acta de reunión de control y seguimiento Ambiental No. 869 del 2 de diciembre de 2022, se estableció el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 6 del artículo quinto del Auto 3458 del 2 de noviembre de 2012, artículo décimo primero del Auto 2323 del 16 de junio de 2015 y numeral 48 del artículo primero del Auto 4892 del 8 de julio de 2019, por las siguientes razones:

"En el formato ICA-3a de los ICA 15 y 16, reportados en el periodo objeto de seguimiento, la Sociedad indicó: "Se realizo la construccion de las cunetas (Ver anexo registro fotografico)". No obstante, revisado el Anexo 1 (Registro fotografico) no se identificó registro de la alcantarilla construida en el predio del señor Tuay.

Asimismo, el Concento Técnico 6459 del 20 de octubre de 2020, acogido mediante Acta 470 de 26 de noviembre de 2020, se indicó: "En el ICA No. 14 del periodo enero – diciembre de 2019, la sociedad informa que una vez se cuente con los soportes que den cumplimiento a este requerimiento, serán allegados a la Autoridad Ambiental, por lo tanto, se considera que la sociedad no cumple con lo solicitado en este numeral, teniendo en cuenta que la información solicitada es de hace 7 años, se recomienda al equipo jurídico verificar la pertinencia de la aplicación de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009".

Bajo lo anterior, se considera que a la fecha de corte del presente control y seguimiento ambiental, la Sociedad no ha aportado la información que permita validar el cumplimiento de la presente obligación, por lo que esta Autoridad Ambiental verificará la pertinencia de iniciar las actuaciones administrativas a que haya lugar".

En tal sentido, se advierte que, el titular del proyecto no atendió los requerimientos de esta Autoridad Ambiental respecto a la presentación del informe documental y gráfico que permitiera evidenciar la construcción de las cunetas en el área donde se ubicaba el campamento en la locación Yamú y la construcción de la alcantarilla en predio del señor Tuay.

Al respecto, el Concepto Técnico No. 3145 del 5 de junio de 2023 (inicio del procedimiento sancionatorio) describe las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho objeto de análisis, en los siguientes términos:

*"**Condición de modo:***

La sociedad PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED., titular del proyecto Área de Explotación Yamú – Campo Carupana, no presentó los soportes correspondientes a la implementación de la Ficha 8.1.4 Suelo – obras civiles del Plan de Manejo Ambiental para el Área de Interés Yamú Norte y de reubicación del Pozo Carupana 3, para el periodo reportado en el ICA No. 4, el cual abarca las actividades desarrolladas entre el 1 de enero y 31 de julio de 2011, impidiendo a la Autoridad Ambiental, verificar si se realizó el adecuado manejo de suelos y obras civiles.

Condición de tiempo:

El inicio del incumplimiento se generó producto de la revisión del ICA No. 4 (comunicación con radicado 4120-E1-138428 del 2 de noviembre de 2011), mediante el cual la Sociedad reportó las actividades y medidas implementadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero y 31 de julio de 2011, entre ellas, debió presentar los soportes del manejo de suelos y obras civiles.

Condición de Lugar:

Área de interés Yamú Norte y -Campo Carupana localizado en el departamento de Casanare, en los municipios de Paz de Ariporo (veredas Canalete y El Boral), Pore (veredas San Rafael, Curimia, Cafifies y Retiro) y Trinidad (veredas San Pedro de Guachiría y Guamal); específicamente, en el campamento de la locación Yamú y el predio del señor Tuay."

Ahora bien, atendiendo a que por medio de la Resolución No. 1914 del 23 de septiembre de 2019, la ANLA autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones derivadas de la licencia ambiental a favor de la sociedad PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED, estableciendo en su artículo segundo lo siguiente:

*"**ARTÍCULO SEGUNDO.** A partir de la ejecutoria de la presente Resolución, tener como beneficiaria de las Licencias Ambientales otorgadas mediante la Resolución 580 del 5 de mayo de 2005, para el proyecto Área de Perforación Exploratoria Yamú, y la Resolución 1811 del 15 de octubre de 2008, para el proyecto Explotación de Hidrocarburos en el Campo Carupana, localizados en jurisdicción de los municipios de Paz de Ariporo, Pore y Trinidad, del departamento de Casanare, a la sociedad PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED, con NIT. 860.521.658-1, que asume como cesionaria de todos los derechos y obligaciones derivados de las mismas.*

***PARÁGRAFO PRIMERO.** Advertir a las sociedades GEOPARK COLOMBIA S.A.S, y PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED, que en caso de iniciarse procedimiento administrativo sancionatorio, esta Autoridad podrá vincular a todas las partes que considere presuntos infractores de la normativa ambiental, las cuales tendrán la carga de desvirtuar los hechos que se les atribuyen, en el marco de lo previsto en la Ley 1333 de 2009 o normas que la sustituyan, modifiquen o deroguen.* (Subraya fuera del texto)

En virtud de lo anterior, este Despacho evidencia que la sociedad GEOPARK COLOMBIA S.A.S. podría resultar afectada por las decisiones que se adopten en el marco de la presente investigación administrativa ambiental, como presunta responsable por los hechos acaecidos con anterioridad a la cesión de derechos y obligaciones a favor de PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED.

Así las cosas y en virtud de lo establecido en el parágrafo primero del artículo segundo de la Resolución No. 1914 del 23 de septiembre de 2019, se vinculará a las dos sociedades en el marco de la presente investigación, quienes podrán ejercer plenamente las garantías constitucionales inherentes al derecho fundamental al debido proceso, de acuerdo con el procedimiento reglado en la Ley 1333 de 2009.

Teniendo en cuenta las evidencias consignadas en el Concepto Técnico No. 3145 del 5 de junio de 2023, es posible señalar que presuntamente las sociedades

GEOPARK COLOMBIA S.A.S. y PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED no habrían presentado el informe documental y gráfico que evidencie la construcción de las cunetas en el área donde se ubicaba el campamento en la locación Yamú y la construcción de la alcantarilla en predio del señor Tuay, incurriendo con ello en una presunta infracción de la Ficha 8.1.4 Suelo – obras civiles del Plan de Manejo Ambiental, el numeral 6 del artículo quinto del Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012, la cual fue reiterada mediante el artículo décimo primero del Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015 y el numeral 48 del artículo primero del Auto No. 4892 del 8 de julio de 2019.

Por lo tanto, se advierte la existencia de un proceder presuntamente irregular que da lugar a iniciar la investigación a fin de determinar si el hecho referenciado en el concepto técnico enunciado y todos aquellos que le sean conexos, constituyen infracciones ambientales en los términos del artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

V. Incumplimiento a los actos administrativos.

De acuerdo con lo expuesto, se considera que existe mérito suficiente para establecer la probable existencia de conductas constitutivas de infracción ambiental, sin que se considere necesaria la etapa de indagación preliminar prevista en el artículo 17 de la Ley 1333 de 2009, a través del auto de apertura de investigación.

VI. Incorporación de documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los elementos de prueba obrantes hasta el momento en el expediente, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento de la ocurrencia o no de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan las pruebas fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporadas al expediente:

6.1. Resolución No. 580 del 5 de mayo de 2005, por la cual se otorgó Licencia Ambiental a la empresa WINCHESTER OIL AND GAS S.A. para el proyecto "Área de Perforación Exploratoria Yamú" localizada en jurisdicción de los

municipios de Paz de Ariporo, Trinidad y Pore, en el departamento de Casanare.

6.2. Resolución No. 210 del 9 de abril de 2012, por la cual la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA modificó la Resolución No. 580 del 5 de mayo de 2005, en el sentido de pasarla a Licencia Ambiental Global para el Área de Explotación Yamú.

6.3. Resolución No. 1914 del 23 de septiembre de 2019, por la cual la ANLA autorizó la cesión total de los derechos y obligaciones derivadas de la licencia ambiental a favor de la sociedad PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED.

6.4. Concepto Técnico No. 796 del 24 de mayo de 2012, acogido por el Auto No. 3458 del 2 de noviembre de 2012.

6.5. Auto No. 2458 del 6 de agosto de 2013, por el cual se aceptó el cambio de razón social de la empresa WINCHESTER OIL AND GAS S.A, a la sociedad GEOPARK COLOMBIA PN S.A., SUCURSAL COLOMBIA, titular del área exploratoria Yamú, contenida en el expediente 3173.

6.6. Auto No. 2405 del 16 de junio de 2014, por el cual se aceptó el cambio de razón social por absorción de GEOPARK COLOMBIA PN S.A, SUCURSAL COLOMBIA a nombre de la empresa GEOPARK COLOMBIA S.A.S.

6.7. Concepto Técnico No. 198 del 19 de enero de 2015, acogido mediante el Auto No. 2323 del 16 de junio de 2015.

6.8. Concepto Técnico No. 7583 del 11 de diciembre de 2018, acogido por el Auto No. 4892 del 8 de julio de 2019.

6.9. Concepto Técnico No. 6459 del 20 de octubre de 2020, acogido por el Acta de Control y Seguimiento Ambiental No. 470 del 26 de noviembre de 2020.

6.10. Concepto Técnico No. 7511 del 2 de diciembre de 2022, acogido por el Acta de reunión de Control y Seguimiento Ambiental No. 869 del 2 de diciembre de 2022.

En mérito de lo expuesto, esta Autoridad

DISPONE

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de las sociedades PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED, con NIT 860521658-, en su condición de titular de la licencia ambiental y GEOPARK COLOMBIA S.A.S., con NIT. 900493698-1, en su calidad de cedente de la licencia ambiental, para el proyecto Área de Perforación Exploratoria Yamú, localizada en jurisdicción de los municipios de Paz de Ariporo, Trinidad y Pore en el departamento de Casanare, otorgada mediante la Resolución No. 580 del 5 de mayo de 2005, por los hechos relacionados en la parte motiva de este acto administrativo.

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

PARÁGRAFO: El expediente SAN0159-00-2023 estará a disposición del investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. Incorpórese como pruebas de la presente actuación las relacionadas en el acápite "*VI. Incorporación de documentos*" de la parte motiva de este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente Auto a las sociedades PERENCO OIL AND GAS COLOMBIA LIMITED, con NIT 860521658 y GEOPARK COLOMBIA S.A.S., con NIT. 900493698-1, a través de apoderado debidamente constituido, de haberse conferido mandato en la presente actuación sancionatoria, o en su defecto, por intermedio de representante legal, de acuerdo con los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio.

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar este Auto a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, de conformidad con los artículos 21 y 56 inciso tercero de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO. Publicar el presente Auto en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, de conformidad con lo establecido en el inciso segundodel artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Contra este auto de trámite no procede recurso alguno, de acuerdocon el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 07 SEP. 2023

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

María Alejandra Bravo Guerra

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

MARIA ALEJANDRA SERRANO GUEVARA
CONTRATISTA

DIANA PAOLA CASTRO CIFUENTES
CONTRATISTA

Expediente No. SAN0159-00-2023
Concepto Técnico N° 3145 del 5 de junio de 2023

Proceso No.: 20231420071955

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad